

Política de conservación y destrucción de documentos

A partir del 1^{de} enero de 2017

La política de retención y destrucción de documentos de Partners of the Americas identifica las responsabilidades de retención de registros del personal, voluntarios, miembros de la junta directiva y personas externas para mantener y documentar el almacenamiento y destrucción de los documentos y registros de la organización. Partners adopta la siguiente política para establecer pautas y facilitar la participación en el deber de cuidado para establecer transparencia y asegurar el cumplimiento.

Partners of the Americas se toma muy en serio su obligación de conservar la información relacionada con litigios, auditorías e investigaciones. La información enumerada en el calendario de retención que figura a continuación tiene carácter orientativo y es posible que no contenga todos los registros que Partners deba conservar en el futuro. Las preguntas relativas a la conservación de documentos que no figuren en este cuadro deberán al equipo de F&A. Todas las nuevas adjudicaciones y los planes de puesta en marcha y/o cierre de proyectos deben prever explícitamente la conservación de documentos. Le rogamos que coordine todas las nuevas adjudicaciones para garantizar que se conserva la documentación adecuada.

RESUMEN DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE

Tenga en cuenta que los cuadros que figuran a continuación se aplican tanto a los expedientes electrónicos como a los expedientes en papel.

Registros programáticos:

Todos los registros programáticos se conservarán de conformidad con 2 CFR 200.333 - Requisitos de conservación de registros. Los registros financieros, los documentos justificativos, los registros estadísticos y todos los demás registros de entidades no federales relacionados con una subvención federal deberán conservarse durante un periodo de tres años a partir de la fecha de presentación del informe final de gastos o, en el caso de subvenciones federales que se renueven trimestral o anualmente, a partir de la fecha de presentación del informe financiero trimestral o anual, respectivamente, tal y como se comunique a la agencia federal adjudicadora o a la entidad canalizadora en el caso de un subreceptor. Los organismos federales concedentes y las entidades canalizadoras no deben imponer ningún otro requisito de conservación de registros a las entidades no federales. Las únicas excepciones son las siguientes:

- 1) Si se inicia algún litigio, reclamación o auditoría antes de que expire el periodo de 3 años, los expedientes deberán conservarse hasta que se hayan resuelto todos los litigios, reclamaciones o conclusiones de auditoría que afecten a los expedientes y se hayan tomado medidas definitivas.
- 2) Cuando la entidad no federal reciba una notificación por escrito del organismo federal adjudicador, el organismo competente en materia de auditoría, el organismo de supervisión en materia de auditoría, el organismo competente en materia de costes indirectos o la entidad canalizadora para ampliar el periodo de conservación.
- 3) Los registros de bienes inmuebles y equipos adquiridos con fondos federales deben conservarse durante 3 años tras su enajenación final.
- 4) Cuando los registros son transferidos o conservados por el organismo federal adjudicador o

la entidad canalizadora, el requisito de conservación de 3 años no es aplicable a la entidad no federal.

- 5) Registros de transacciones de ingresos del programa después del periodo de ejecución. En algunos casos, los beneficiarios deben declarar los ingresos del programa después del período de ejecución. Cuando existe este requisito, el periodo de conservación de los registros relativos a la obtención de los ingresos del programa comienza a partir del final del ejercicio fiscal de la entidad no federal en el que se obtienen los ingresos del programa.
- 6) Propuestas de tarifas de costes indirectos y planes de imputación de costes. Este apartado se aplica a los siguientes tipos de documentos y sus justificantes: cálculos o propuestas de tarifas de costes indirectos, planes de imputación de costes y cualquier cálculo contable similar de la tarifa a la que se imputa un determinado grupo de costes (como las tarifas de devolución por uso de ordenadores o las tarifas compuestas de prestaciones complementarias).
 - i) Si se presenta para negociación. Si la propuesta, plan u otro cálculo debe presentarse al Gobierno Federal (o a la entidad canalizadora) para que sirva de base para la negociación de la tarifa, el periodo de conservación de 3 años de sus registros justificativos comenzará a partir de la fecha de dicha presentación.
 - ii) Si no se presenta para negociación. Si no es necesario presentar la propuesta, plan u otro cómputo al Gobierno Federal (o a la entidad canalizadora) con fines de negociación, el período de conservación de 3 años para la propuesta, plan o cómputo y sus registros justificativos comienza a partir del final del ejercicio fiscal (u otro período contable) cubierto por la propuesta, plan u otro cómputo.

Resumen de los tipos de documentos programáticos:

Tipos de documentos	Electrónico/Papel	Departamento responsable	Se registrará en el Cuartel General/Campo	Período de conservación
Documentos relacionados con el contrato principal	Ambos	Unidad de programa	SEDE CENTRAL	USG 3 años País local TBD*
Documentos de operaciones sobre el terreno	Ambos	Unidad de programa	Sede y terreno	USG 3 años País local TBD*
Entregas técnicas al cliente	Electrónico o en papel (según proceda)	Unidad de programa	SEDE	USG 3 años País local TBD*
Documentos relacionados con la contratación pública	Ambos	Unidad de programa	Sede central y sobre el terreno (según sea necesario)	USG 3 años País local TBD*
Documentos	Ambos	Unidad de F&A y	Sede (F&A) y sobre el	USG 3 años

financieros		Programas	terreno	País local TBD
Administración de la oficina en el país	Ambos	Unidad de programa	Sobre el terreno y en la sede (sólo documentos seleccionados)	USG 3 años País local TBD*
Cualquier otro registro exigido por el país o el cliente	Electrónico o en papel (según proceda)	Unidad de programa	Sede y terreno	USG 3 años País local TBD*

*Algunos países exigen que los documentos se conserven en el país durante varios años, incluso después del cierre del proyecto o de la oficina. Por favor, consulte el Manual Suplementario de la Oficina de Campo del país correspondiente para cualquier requisito local superior a los 3 años exigidos en el 2 CFR 200

Registros administrativos:

Categoría de archivo	Tipos de documentos	Departamento responsable	Período de conservación
Registros corporativos	Estatutos y escritura de constitución	F&A	Permanente
	Resoluciones empresariales	F&A	Permanente
	Órdenes del día y actas de las reuniones del Consejo y de los comités	F&A y Gabinete del Presidente	Permanente
	Formularios de declaración de conflictos de intereses	F&A	4 años
	Plan estratégico, incluido cualquier plan especial de personal, marketing, etc.	Gabinete del Presidente	7 años
	Planes y presupuestos anuales	F&A	3 años
	Informes anuales	Gabinete del Presidente	Permanente
	Material de valor histórico	Todas las unidades y departamentos.	Permanente
	Certificados y/o licencias obtenidos	F&A	Permanente
Finanzas y Administración	Estados financieros (auditados)	F&A	7 años
	Informes de auditoría	F&A	Permanente
	Cartas de gestión del auditor	F&A	7 años
	Estados financieros de fin de año	F&A	Permanente
	Registros de nóminas	F&A	7 años
	Registro de cheques y cheques	F&A	Permanente
	Registros de transferencias y otros pagos	F&A	Permanente



	Extractos y recibos de tarjetas de crédito	F&A	7 años
	Registros de caja chica	F&A	7 años
	Libros de contabilidad de acreedores y calendarios	F&A	7 años
	Análisis de gastos/calendarios de distribución de gastos	F&A	7 años
	Duplicados de recibos de depósito y de caja	F&A	7 años
	Copias de facturas (a clientes, de proveedores, etc.)	F&A	7 años
	Depósitos bancarios, extractos y conciliaciones	F&A	7 años
	Plan contable	F&A	7 años
	Libros mayores y diarios	F&A	7 años
	Planes de amortización	F&A	Permanentemente
	Informes sobre la rentabilidad de las inversiones	F&A	7 años
	Registros de inventario de materiales, suministros, etc.	F&A	3 años
	Archivos de equipos y registros de mantenimiento	F&A	7 años después de la enajenación
	Políticas y procedimientos	F&A	Permanente
	Contratos y acuerdos	F&A y unidades de programa	7 años como mínimo una vez finalizadas todas las obligaciones, algunas de las cuales, como se indica a continuación, son permanentes.
	Correspondencia - general	F&A y unidades de programa	3 años
	Correspondencia - asuntos jurídicos e importantes	F&A y unidades de programa	Permanente
	Copias de contratos o acuerdos legales	F&A	Permanente
	Copias de los contratos o acuerdos de construcción o mantenimiento	F&A	Permanente
	Documentos de contratación	F&A	7 años
Registros de seguros	Copias de todos los contratos y pólizas de seguros	F&A	Permanente
	Todas las pólizas de seguro: tipo de suceso, pólizas, etc. (para activos y	F&A	Permanente



PARTNERS of the AMERICAS

Connect • Serve • Change Lives

	vencidos)		
	Todas las pólizas de seguro - tipo claims-made (para activos y vencidos)	F&A	Permanente
	Informes de accidentes	F&A	7 años
	Informes de seguridad (OSHA)	F&A	7 años
	Siniestros (tras liquidación)	F&A	7 años
	Expedientes colectivos de invalidez	F&A	7 años tras el fin de las prestaciones
	Garantías	F&A	7 años
Inmobiliario	Escrituras, hipotecas y contratos de compraventa	F&A	Permanente
	Arrendamientos o subarrendamientos (vencidos)	F&A	Permanente
Impuesto	Determinación de la exención del IRS y correspondencia relacionada	F&A	Permanente
	Formulario 990 del IRS	F&A	7 años
	Declaraciones fiscales y hojas de cálculo	F&A	Permanente
	Registro de organizaciones benéficas ante el gobierno local. (Gobierno de DC)	F&A	7 años
Registros de proveedores de subvenciones	Contrato o convenio de subvención y modificaciones posteriores	F&A	Permanente
	Solicitudes de subvención y propuesta original	F&A	7 años
	Informes de los beneficiarios, tanto financieros como descriptivos	Unidad de programa	7 años tras la finalización del periodo de subvención
	Todas las pruebas de devolución de fondos de subvenciones	F&A	7 años después de la finalización del periodo de subvención
	Toda la correspondencia formal pertinente, incluidas las cartas de opinión de los abogados	Unidad de F&A y Programas	7 años tras la finalización del periodo de subvención
	Documentación relativa a las pruebas de facturas y subvenciones de contrapartida o desafiantes del beneficiario que respalden el cumplimiento del convenio de subvención por parte del beneficiario.	F&A	7 años tras la finalización del periodo de subvención
	Formularios de consulta previa a la subvención y otra documentación	F&A	7 años tras la finalización del



PARTNERS of the AMERICAS

Connect • Serve • Change Lives

	para las subvenciones de responsabilidad de gasto		periodo de subvención
	Producto del trabajo del beneficiario elaborado con los fondos de la subvención y/o formularios de evaluación de informes	F&A	7 años tras la finalización del periodo de subvención
Registros de donantes y patrocinadores*.	Listas de donantes	F&A	7 años
	Agradecimientos a los donantes y cartas fiscales	F&A	7 años
	Registros de donaciones de fondos de dotación y de fondos restringidos significativos	Unidad de F&A y Comunicaciones	Permanente
	patrocinio	F&A	Permanente
Recursos Humanos	Expedientes personales de los empleados, incluida la carta de oferta, la aceptación de la oferta, los contactos de los empleados, etc.	F&A	Permanente
	Prestaciones del plan de jubilación (descripciones del plan, documentos del plan)	F&A	Permanente
	Registros de nóminas	F&A	Permanente
	Registros y resúmenes de nóminas, incluyendo: retenciones de impuestos sobre nóminas, declaraciones W-2, registros de ingresos, declaraciones de impuestos sobre nóminas, salarios no reclamados, etc.	F&A	7 años
	Manuales del empleado	F&A	Permanente
	Siniestros laborales (tras liquidación)	F&A	7 años
	Expedientes de baja médica familiar	F&A	3 años
	Registros relacionados con la cobertura COBRA	F&A	7 años
	Material de orientación y formación para los empleados	F&A	7 años tras finalizar su uso
	Solicitudes de empleo y expedientes de contratación	F&A	3 años
	Formulario I-9 del IRS (guárdelo aparte del expediente personal)	F&A	3 años
	Declaraciones de retenciones fiscales	F&A	7 años
	Hojas de horas	F&A	7 años

	Registros de voluntarios y tiempo donado	Unidad de F&A y Afiliación	3 años
Tecnología	Licencias de software y contratos de asistencia	F&A y unidades de programa	7 años después del fin de todas las obligaciones
	Registros de marcas y derechos de autor	Unidad de F&A y Comunicación	Permanente

*Los registros de donaciones incluyen un acuerdo escrito entre el donante y Partners con respecto a cualquier contribución, una comunicación por correo electrónico o notas o grabaciones de una conversación oral entre Partners y el donante en la que el representante de Partners haya hecho declaraciones al donante con respecto a la contribución en las que el donante pueda haberse basado para hacer la donación.

Documentos y registros electrónicos

Los documentos electrónicos se conservarán como si fueran documentos en papel. Por lo tanto, cualquier archivo electrónico que corresponda a uno de los tipos de documentos del calendario anterior se conservará durante el tiempo adecuado. Si un usuario tiene motivos suficientes para conservar un mensaje de correo electrónico, deberá imprimirlo en papel y guardarlo en el archivo correspondiente o trasladarlo a una carpeta de "archivo" del ordenador. Los métodos de copia de seguridad y recuperación se probarán periódicamente.

Confidencialidad de los registros

Los registros que contengan información confidencial, ya sean impresos o electrónicos, deben etiquetarse y/o almacenarse de forma que se limite el acceso a aquellos empleados u otras personas con autorización para ver dichos registros. Documentos de contratación, incluidos:

- I-9
- W-4
- Los historiales médicos de los empleados, los informes de verificación de antecedentes y los documentos que contengan los números de la seguridad social de los empleados se separarán de los expedientes de personal.
- Todos los demás ficheros que contengan información confidencial

Planes de emergencia

Los archivos de Partners de las Américas serán almacenados de manera segura y accesible. Los documentos y archivos financieros que son esenciales para mantener a la organización operando en una emergencia serán duplicados o respaldados electrónicamente (diariamente) y mantenidos en nuestra instalación de almacenamiento externa en Alexandria o en nuestra instalación de almacenamiento in situ.

Destrucción de documentos

Algunas leyes federales prohíben la destrucción de determinados documentos. Es importante que el personal administrativo y programático conozca el tiempo que deben conservarse los registros para cumplir la normativa.

La Política de Retención y Destrucción de Documentos identifica las responsabilidades de retención de registros del personal, miembros de la junta directiva y otros para mantener y documentar el almacenamiento y destrucción de los documentos y registros de la organización. El personal de Partners de las Américas, los voluntarios, los miembros de la junta directiva, los miembros de los comités y las personas ajenas a la organización (consultores independientes, contratistas a través de acuerdos con ellos) están obligados a respetar las siguientes normas:

- Los documentos en papel o electrónicos indicados en las condiciones de conservación de la sección siguiente serán transferidos y conservados por el equipo de Finanzas y Administración (para los registros administrativos) y el personal de Programas (para los registros programáticos).
- Todos los demás documentos en papel se destruirán en el plazo indicado en los cuadros anteriores.
- Todos los demás documentos electrónicos se eliminarán de todos los ordenadores individuales, bases de datos, redes y almacenamiento de copias de seguridad en el período de tiempo adecuado, tal como se indica en los cuadros anteriores.
- No se destruirá ni borrará ningún documento en papel o electrónico que sea pertinente para cualquier investigación o procedimiento gubernamental en curso o previsto o litigio privado (consulte con el asesor jurídico o el departamento de recursos humanos cualquier litigio en curso o previsto si no se ha notificado a los empleados).
- No se destruirá ni borrará ningún documento en papel o electrónico que sea necesario para cumplir las normas de auditoría gubernamental (Ley de Auditoría Única).

El equipo de Finanzas y Administración (para los registros administrativos) y el personal de Programas (para los registros programáticos) son responsables del proceso continuo de identificación de sus registros, que han cumplido el periodo de conservación requerido, y de la supervisión de su destrucción. La destrucción de los documentos financieros y de personal se llevará a cabo mediante trituración. El equipo de F&A es responsable de la revisión periódica anual de la política de conservación y destrucción de registros.

La destrucción de documentos se suspenderá inmediatamente, ante cualquier indicio de investigación oficial o cuando se presente o parezca inminente una demanda judicial. La destrucción se reanudará una vez concluida la investigación.

Notificación de infracciones

Partners de las Américas se compromete a hacer cumplir esta Política en lo que respecta a todas las formas de registros, tanto impresos como electrónicos. Sin embargo, la eficacia de los esfuerzos de Partners depende en gran medida de sus empleados. Si un empleado cree que él u otra persona puede haber violado esta política, deliberada o accidentalmente, el empleado debe reportar el incidente inmediatamente al equipo de Finanzas y Administración. Partners prohíbe cualquier forma de disciplina, represalia, intimidación o represalia por denunciar incidentes de conducta inapropiada de cualquier tipo, por presentar una reclamación de destrucción de registros o por cooperar en investigaciones relacionadas.



PARTNERS *of the* AMERICAS

Connect • Serve • Change Lives

Conformidad

El incumplimiento de esta política por parte de los empleados puede dar lugar a posibles sanciones civiles y penales contra Partners de las Américas y sus empleados y a posibles medidas disciplinarias contra las personas responsables. El equipo de F&A revisará periódicamente estos procedimientos con un asesor legal o con el contador público certificado de Partners para asegurarse de que cumplen con las regulaciones nuevas o revisadas.

El equipo de F&A también está autorizado a: hacer modificaciones a la Política de Retención y Destrucción de Registros de vez en cuando para asegurar que cumpla con las leyes locales, estatales y federales e incluya las categorías de documentos y registros apropiados para Partners de las Américas. Partners supervisará las leyes locales, estatales y federales que afecten a la conservación de registros; revisará anualmente el programa de conservación y destrucción de registros; y supervisará el cumplimiento de esta Política.